

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1392/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
นายประเสริฐ นวมสำลี กับพวก จำเลย
นายประเสริฐ นวมสำลี จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265 จำคุกสองปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 21)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 45,000 บาท (สำนวน
ธุรการ อันดับ 10 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าเป็นคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเป็นต้อง
ฟังฎีกาของจำเลยที่ 1 ก่อน เมื่อจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้ จึงยังไม่อนุญาต
ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าเป็นคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเป็นต้อง
ฟังฎีกาของจำเลยที่ 1 ก่อน เมื่อจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้ จึงยังไม่อนุญาต
ให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>